

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 213 - 214/2530

นายเข้มไทย ตรีภาค

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์

ยาง

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์

ยาง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องและพยานบุคคลที่จำเลยได้นำสืบในชั้นพิจารณา จึงเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 26)

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์และจำเลยเป็นคู่ความเดียวกันศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงิน 11,700 บาทแก่โจทก์จำเลย
อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 23)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 26)

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งนายความของจำเลยคดีของศาลแรงงานกลางหมายเลขแดง
ที่ 6352/2529 ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังคำพยานโจทก์จำเลยแล้ววินิจฉัยว่าจำเลย
เลิกจ้างโจทก์มิใช่โจทก์ขาดงานดังที่จำเลยอ้างการที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้เลิก
จ้างโจทก์แต่เป็นเพราะโจทก์ไม่พอใจที่นายวันชัย สกุลเลิศวิทยา หัวหน้าผู้จัดการ
ของจำเลยตักเตือนเรื่องการทำงานแล้วขอออกจากงานและขาดงานไปเองโดยมิได้
บอกกล่าว ดังนี้ เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์มิใช่ลูกจ้างประจำรายเดือนก็ดีโจทก์ขาดงานโดย
มิได้บอกกล่าวเกินกว่าสามวัน อันมิใช่ความผิดของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่า
ชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ดี จำเลยมิได้ให้การต่อสู้คดีไว้จึงเป็น
อุทธรณ์ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลแรงงานกลางต้องห้ามอุทธรณ์

ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สืนวน คงลาม-จันท์ จันทรวงค์-สุพนัน นากะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ